

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי

פ/25/4559

הצעת חוק סדנה מורשית לשיפור כלי רכב, התשפ"ד-2024

- מטרה

1. מטרתו של חוק זה לאפשר שיפור כלי רכב באופן בטיחותי ומסודר.
- הגדרות

2. בחוק זה –
"תעודת תקינות" – תעודת תקינות לכלי רכב שעבר פעולת שיפור בסדנה מורשית לשיפור כלי רכב;
"המנהל", "המשרד" ו-"מוסך" – כהגדרתם בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016;¹
"מוצר תעבורה" – אבזר, חלק, מערכת חלקים, מכשיר למעט מכשיר שהוא כלי עבודה המשמש מוסך או יצרן בלבד, מיתקן או חומר נזלי, מוצק או גז המשמשים או המיועדים לשמש להרכבתו, לתחזוקתו או לפעולתו התקינה של רכב או להבטחת בטיחותו או להבטחת בטיחות המשתמש בו או לנוחיותו, וכן כל אחד מהם אם עליו להימצא ברכב על פי דין;
"מוצר תעבורה מקורי" – מוצר תעבורה המיוצר לפי תנאים והוראות שקבע יצרן הרכב לשם ייצור הרכב;
"מוצר תעבורה חליפי" – מוצר תעבורה שאינו מוצר תעבורה מקורי;

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 970.

"מוצר תעבורה משופץ" – מוצר תעבורה משומש שעובד, נבדק והוכשר לשימוש ברכב על ידי סדנה מורשית לשיפור כלי רכב שהוסמכה לכך לפי סעיף 6;

"מוצר תעבורה משומש" – מוצר תעבורה שפורק מרכב שלא לשם הרכבתו מחדש באותו רכב;

"סדנה מורשית לשיפור כלי רכב" – מוסך בעל רישיון להפעלת סדנה מורשית לשיפור כלי רכב, המתמחה בביצוע פעולות שיפור במרכיבי הרכב; "פעולת שיפור" – שדרוג רכיביו של כלי הרכב כפי שהגיע מיצרן הרכב או שינוי רכיבים שעברו שדרוג, לרבות במנוע הרכב ובצמיגיו;

"רישיון להפעלת סדנה מורשית לשיפור כלי רכב" – כהגדרתו בסעיף 3;

"רישיון רכב" – כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת התעבורה²;

"רכב" – כהגדרתו בפקודת התעבורה;

"השר" – שר התחבורה והבטיחות בדרכים.

מי שמתקיימים בו כל אלה זכאי לקבל רישיון להפעלת סדנה מורשית לשיפור כלי רכב:	3.	רישיון להפעלת סדנה מורשית לשיפור כלי רכב
--	----	--

(1) לרשותו מקום המתאים להפעלת סדנה מורשית לשיפור כלי רכב ולחניית כלי הרכב המטופלים בסדנה, והמאפשר תנאים הולמים לעובדי הסדנה, כפי שקבע השר;

(2) לרשותו ציוד או סוגי ציוד מתאימים להפעלת סדנה מורשית לשיפור כלי רכב, כפי שקבע השר;

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

(3) לרשותו מנהל מקצועי של סדנה מורשית לשיפור כלי רכב שנוכח בו בשעות מתן השירות לציבור; השר רשאי לקבוע היקף עבודה או מספר עובדים בסדנה מורשית לשיפור כלי רכב, שבהתקיימם יעמדו לרשות הסדנה מספר מנהלים מקצועיים כפי שיקבע;

(4) לרשותו ממלא מקום אחד לפחות למנהל המקצועי של סדנת השיפורים, מבין עובדיו, שאישר המנהל לפי סעיף קטן (ב).

חובות מנהל מקצועי 4. על מנהל מקצועי של סדנה מורשית לשיפור כלי רכב וממלא מקומו שמונה לפי של סדנה מורשית לשיפור כלי רכב סעיף 3, יחולו החובות החלות על מנהל מקצועי של מוסך כקבוע בסעיפים 136 עד 143 לחוק רישוי מקצועות ושירותים בענף הרכב, התשע"ו-2016, וממלא מקומו בשינויים המחויבים.

ביצוע פעולת שיפור 5. לא יבצע אדם פעולת שיפור ברכב אלא בסדנה מורשית לשיפור כלי רכב. ברכב

תעודת תקינות 6. (א) סדנה מורשית לשיפור כלי רכב רשאית לתת תעודת תקינות לרכב שעבר פעולת שיפור, בין אם פעולת השיפור בוצעה בסדנת השיפורים המאשרת או בסדנה מורשית לשיפור כלי רכב אחרת, אם התקיימו התנאים המפורטים בתוספת.

(ב) מנהל מקצועי של סדנה מורשית לשיפור כלי רכב או ממלא מקומו יבדוק ויאשר בחתימתו את פרטי תעודת התקינות; אושרה תעודת התקינות כאמור, תינתן תעודת המקור לבעל כלי הרכב שעבר פעולת שיפור; העתק של תעודת התקינות יישמר במשרדי סדנת השיפורים לתקופה של שלוש שנים.

(ג) ניתנה תעודת תקינות, יודיע על כך מנהל מקצועי של סדנה מורשית לשיפור כלי רכב למשרד בדואר אלקטרוני או באמצעי התקשורת אחר כפי שיקבע השר; בהודעה כאמור יציין המנהל המקצועי, בין השאר, את אלה:

(1) פרטי בעל הרכב;

(2) העתק רישיון הרכב שעבר פעולת שיפור;

(3) פירוט פעולות השיפור שנעשו ברכב;

(4) כל פרט אחר שיקבע השר.

(ד) לא ינהג אדם ברכב שעבר פעולת שיפור ללא תעודת תקינות מטעם סדנה מורשית לשיפור כלי רכב.

- | | | |
|-----------------------------|----|---|
| מוצר תעבורה | 7. | השר רשאי לקבוע כי סדנה מורשית לשיפור כלי רכב רשאית לעסוק בבדיקה משופץ |
| שימוש במוצרי תעבורה מקוריים | 8. | וביצוע פעולת שיפור ברכב, סדנה מורשית לשיפור כלי רכב תשתמש במוצר תעבורה מקורי או מוצר תעבורה משופץ בלבד. |
| ביצוע ותקנות | 9. | השר ממונה על יישומו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו. |

תוספת

(סעיף 5)

תנאים למתן תעודת תקינות על ידי סדנה מורשית לשיפור כלי רכב:

- (1) לכלי הרכב יש רישיון רכב בתוקף;
- (2) הספק המנוע של כלי הרכב אינו עולה על 1,500 כוח סוס;
- (3) גובה גחוונו של כלי הרכב הוא בין שישה לחמישים סנטימטרים;
- (4) כל חלקי הרכב מתאימים לביצועים ולמהירות המרבית של כלי הרכב שעבר פעולת שיפור;
- (5) כל חלקי הרכב החיצוניים, לרבות דלתות, פגושים ומכסה מנוע, מותקנים לפי הוראות יצרן הרכב;
- (6) כלי הרכב עבר בדיקת בטיחות מקצועית.

דבר'י הסבר

מטרתה של הצעת חוק היא פיקוח על שדרוגים ושיפורים בכלי רכב. כיום שיפורי רכב נעשים בצורה לא חוקית ולא מפוקחת. הפיקוח המוצע בהצעת חוק זו יאפשר להגדיל את הבטיחות בבטיחות ושיפורים.

כחלק מהפיקוח כאמור, מוצע לחוקק חוק חדש אשר יכלול כלים שונים שיסייעו למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים לפקח על תחום כלי הרכב המשופרים. בין היתר, מוצע לקבוע כי פעולת שיפור בכלי רכב, שהיא שדרוג רכיביו של כלי רכב כפי שהגיע מיצרן הרכב או שינוי רכבים שעברו שדרוג, תעשה רק

בסדנה מורשית לשיפור כלי רכב. לעניין זה, סדנה מורשית לשיפור כלי רכב היא סדנה שקיבלה רישיון הפעלת סדנה כאמור.

עוד מוצע כי רישיון כאמור יינתן רק למי שיעמוד בתנאים הקבועים בהצעה, בין היתר, התנאי כי למוסך מקום מתאים להפעלת סדנה מורשית לשיפור כלי רכב, עם תנאים הולמים לעובדי הסדנה, עם ציוד או סוגי ציוד המתאימים להפעלת סדנה מורשית לשיפור כלי רכב ועם מנהל מקצועי של סדנה כאמור. כדי להבטיח את כשירותו של המנהל המקצועי של סדנת השיפורים, מוצע להחיל על מנהל מקצועי כאמור את כל החובות החלות על מנהל מקצועי של מוסך לפי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016, שהם, בין היתר, חובת רישיון מקצועי לניהול מוסך, חובת מיומנות מקצועית, חובת פיקוח על עובדי המוסך, בדיקת תקינותו של רכב שטופל בסדנה ודיווח על ליקויים ברכב שהובא לסדנה העלולים לסכן את התנועה או את הבטיחות.

כמו כן, מוצע לקבוע כי ביצוע פעולות שיפור ברכב תיעשה אך ורק בסדנה מורשית לשיפור כלי רכב, וזאת כדי להבטיח את בטיחותם ואמינותם של המוצרים שישמשו לשיפור הרכב.

עוד מוצע כי לסדנה מורשית לשיפור כלי רכב תהיה הסמכות לתת תעודת תקינות לרכב שעבר פעולת שיפור, אשר תעיד כי פעולת השיפור נעשתה כנדרש, ללא סטייה מהוראות יצרן הרכב, עם מוצרי תעבורה מקוריים או משופצים בלבד, וכי כלי הרכב עבר בדיקת בטיחות מקצועית על ידי הסדנה. תעודה כאמור תיחתם ותאושר על ידי מנהל מקצועי של סדנת השיפורים או ממלא מקומו.

בנוסף מוצע כי השר יהיה רשאי להסמיך סדנה מורשית לשיפור כלי רכב לעסוק בבדיקה וחידוש של מוצר תעבורה משומש, ולהכשירו כמוצר תעבורה משופץ שיהיה מאושר לשימוש חוזר בידי סדנה מורשית לשיפור כלי רכב לביצוע פעולת שיפור ברכב.

כמו כן, ובמטרה להבטיח את פיקוחו של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים על תחום כלי הרכב המשופרים, מוצע כי בעת מתן תעודת תקינות לבעל רכב שעבר פעולת שיפור, יישלח מנהל מקצועי של סדנה מורשית לשיפור כלי רכב העתק של תעודת התקינות למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, אשר תציין בה את פרטי בעל הרכב, העתק רישיון הרכב שעבר פעולת שיפור ופירוט פעולות השיפור שנעשו ברכב. מוצע כי לשר התחבורה והבטיחות בדרכים תהיה הסמכות לקבוע פרטים נוספים אשר יכללו בדיווח כאמור.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באדר ב' התשפ"ד (03.04.2024)